شهادة اعتماد لائحة تنظيم العمل

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن :
مؤسسة / شركة شركة جوهرة المجد للتجارة برقم: ١٩٩١٣٩٨-١١
قد اعتمدت لائحة تنظيم العمل بتاريخ ١٣-٩-١٤٤٣ هـ و تحمل رقم: ٢٢٩٤٠٠

و علي المنشأة مراعاة الآتي :

- على المنشأة رفع حصيلة الغرامات الموقعة على العمال في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة إلى إدارة تدقيق الانظمة للقطاع الخاص لتقرير كيفية التصرف فيها.
- لا تمس هذه اللائحة بـما قد يكون للعاملين من حـقـوق مكتسبة بموجب نـظـام العمل أو لوائحه.

وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية

(هذه الشهادة مرسلة من النظام الآلي للوزارة ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع، وأي كشط أو تعديل يلغي هذه الشهادة)

(للتحقق من صحة الشهادة يرجى زيارة الخدمات الإلكترونية للمنشآت بموقع وزارة الموارد البشرية)

لائحة تنظيم العمل الداخلية لشركة جوهرة المجد للتجارة

مقدمة

وضعت هذه اللائحة تنفيذاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ١٤٣٦/٠٦/٠٥هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ المعدل بالمرسوم الملكي (م/١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧هـ.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

بيانات المنشأة

اسم المنشأة: شركة جوهرة المجد للتجارة

رقم السجل التجاري: ٥٨٥٠١٢١٣٢١

تاريخ اصدار السجل التجاري: ١٤٤٠/٠٢/٠١ هـ

تاريخ انتهاء السجل التجاري: ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ

المركز الرئيسي: أبها

عدد العاملين: ٥٩ عامل

النشاط: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. وذلك في الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية.

العنوان الوطني: ٧٢٦٨ – أبها – حي الشرفية – وحدة رقم ١

رقم بريد واصل: ٢١٠١٦٠١٧٤٢٦

الرمز البريدي: ٦٢٥٤٢

هاتف: ٠١٧٢٢٥٥٥٠٦

بريد إلكتروني: almajd.dhr5@gmail.com

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

أحكام عامة

المادة (١)

يقصد بلفظ المنشأة أينما ورد في هذه اللائحة: شركة جوهرة المجد للتجارة.

يقصد بلفظ العامل أينما ورد في هذه اللائحة: (كل شخص طبيعي- ذكر أو أنثى- يعمل لمصلحة الشركة وتحت ادارتها أو إشرافها مقابل أجر ولو كان بعيداً عن نظارتها)

يقصد بلفظ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.

يقصد بلفظ مدير الشركة: هو الشخص المنوط به إدارة شؤون الشركة بموجب قرار من صاحب العمل.

يقصد بلفظ المدير المباشر: هو الشخص المنوط به إدارة أحد أقسام الشركة بموجب قرار يصدر من صاحب العمل أو مدير الشركة.

الأجر: هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع هذا الأجر وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام المادة (٢) من نظام العمل.

نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ: ١٤٢٦/٠٨/٢٣هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أينما ورد بهذه اللائحة.

صاحب الصلاحية: رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

الفرع: فروع الشركة، داخل المملكة أو خارجها.

المادة (٢)

التقويم المعمول به في المنشأة هو: التقويم الميلادي.

المادة (٣)

١- تسري احكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة، والفروع التابعة لها.
٢- لا تخل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للعمال، وتعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق.
٣- تطلع المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٤)

١- يجوز للمنشاة إصدار قرارات وسياسات خاصة بها يعطى بموجبها العمال حقوقاً أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة.
٢- للمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطاً وأحكام إضافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٣- كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

المادة (٥)

تهدف هذه اللائحة إلى تعريف العاملين بالمنشأة بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية وتهدف على تنظيم العلاقة العمالية بين العامل والمنشأة ليكون كلاً منهما على علم بما له من حقوق وما عليه من واجبات لتحقيق مصلحة العمل.

مادة (٦)

تطبق أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ: ١٤٢٦/٠٨/٢٣هـ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

التوظيف

المادة (٧)

يوظف العمال على وظائف ذات مسميات، ومواصفات معينة؛ ويراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي:

١- أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية.
٢- أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة.
٣- أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات، أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٤- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة.

٥- وجود حاجة للعمل حسب الوظائف الشاغرة في المنشأة.

٦- الجدارة أساس لشغل وظائف المنشأة، ويعتبر دليل المؤهلات والخبرات المقرر من قبل المنشأة أحد الأسس التي تثبت بها جدارة المتقدم للعمل.

٧- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك – ألا يقل العمر عن (١٨) سنة ولا يتجاوز (٣٠) سنة باستثناء الوظائف الموسمية.

٨- ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية أو أخلاقية أيا كانت.

- يجوز استثناء توظيف غير السعودي وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المواد (السادسة والعشرون والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون) من نظام العمل.

المادة (٨)

يجب على المتقدم للوظيفة الشاغرة أن يقدم ما يلي:

١- تعبئة نموذج طلب التوظيف

٢- صورة من الهوية الوطنية للسعوديين.

٣- صورة الإقامة وصورة من أصل جواز السفر لغير السعوديين.

٤- صورة من العنوان الوطني.

٥- صورة مصدقة من حساب الآيبان.

٦- كشف طبي يثبت صحياً وبدنيا أن المتقدم لا يوجد لديه أي أمراض قد تؤثر عليه بسبب طبيعة عمله أو على من يتعامل معهم من زملاء أو عملاء أو أمراض معدية قد تؤثر على بيئة العمل أو المنتجات أو وجود حساسية من المواد المستخدمة أو إصابة تعيقه عن القيام بالتزاماتها العقدية.

٧- صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

٨- عدد (٤) صور شخصية مقاس (٤*٦).

- تحفظ هذه المستندات في ملف العامل لدى الشركة، كما يحق للشركة طلب كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالوظيفة وأي مستندات أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

عقد العمل

المادة (٩)

يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل، بحيث لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحرر من نسختين باللغة العربية تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة، بحيث يتضمن العقد صاحب العمل ومواسم العامل، وجنسيته، وعنوانه الأصلي، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأية مزايا أخرى يتفق عليها، وما إذا كان العقد محدد المدة، أو غير محدد المدة، أو لأداء عمل معين، ومدة التجربة تم الاتفاق عليها، و تاريخ مباشرة العمل، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية و النص العربي هو المعتد لتحرير العقد.

المادة (١٠)

مع مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل لمباشرة العمل، يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة، أو من تاريخ قدوم إلى المملكة إذا كان تعاقد تم خارج المملكة.

المادة (١١)

لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى الشركة وفقاً للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ألا تتجاوز تسعين يوماً، ويجوز تمديد فترة التجربة للعامل لتسعين يوماً أخرى بشرط أن يكون هناك اتفاقاً كتابياً مع العامل على ذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٣) من نظام العمل، كما يجوز باتفاق طرفي العقد _كتابة_ إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من نظام العمل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (١٢)

إذا ثبت عدم صلاحية العامل خلال فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليها جاز للشركة فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذاره وفقاً للمادة (٨٠) فقرة (٦) من نظام العمل على أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته الفسخ.

المادة (١٣)

يعتبر عقد العمل سارياً وملزماً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية.

المادة (١٤)

لا يجوز للشركة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة بما تقتضيه طبيعة العمل، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تغيير المهنة في تصريح العمل حين يقتضي الأمر ذلك بالنسبة للعامل غير السعودي.

المادة (١٥)

١. لا يجوز للمنشأة نقل العامل بغير موافقته – كتابة- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته.

٢. يحق للمنشأة في حالات الضرورة والتي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثون يوما في السنة تكليف العامل بالعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته على أن تتحمل المنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

الإركاب

المادة (١٦)

يتحدد الالتزام بمصروفات إركاب العامل، وفق الضوابط التالية.

١- عند بداية التعاقد من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه العامل إلى مقر العمل سواءً تم التعاقد داخل المملكة أو خارجها وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.

٢- عند انتهاء خدمة العامل وطلبه العودة إلى المكان الذي تم التعاقد فيه أو استقدم منه وذلك في نطاق أحكام نظام العمل.

٣- عند تمتع العامل غير السعودي بإجازته يتم منحه تذكرة السفر وفقاً لما يتفق عليه في عقد العمل.

٤- عند انتهاء خدمة العامل طبقا لأحكام المادة الأربعون فقرة (١) من نظام العمل- لا تتحمل الشركة تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع أو في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار أداري او حكم قضائي.

٥- لا يتحمل صاحب العمل تكاليف عودة العامل إلى بلده إذا رغب في العودة دون سبب مشروع أو في حالة ارتكاب مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي.

المادة (١٧)

يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله ومن يعولهم شرعا ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم: مالم يكن النقل بناء على رغبة العامل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

التدريب والتأهيل

المادة (١٨)

تتحمل المنشاة في حال قيامها بتأهيل، أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف، وإذا كان مكان التأهيل أو التدريب في غير الدائرة المكانية للمنشأة تؤمن تذاكر السفر في الذهاب، والعودة بالدرجة التي تحددها المنشأة، كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل، ومسكن، وتنقلات داخلية أو تصرف للعامل بدلاً عنها، وتستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل، والتدريب.

المادة (١٩)

١. يجوز للمنشأة أن تنهي عقد التأهيل، أو التدريب من غير العاملين، إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.
٢. للمتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين، أو وليه، أو وصيه، الحق في إنهاء التدريب، أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة من الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.
٣. وفي كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الأخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن برنامج التأهيل والتدريب
٤. للمنشاة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل.
٥. للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها أو بنسبة المدة المتبقية في حال رفضه (رفض العامل المدة المماثلة أو بعضها).

المادة (٢٠)

أولا: يجوز للمنشأة أن تشترط على الخاضع للتدريب، أو التأهيل من العاملين لديها بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز مدة برنامج التدريب أو التأهيل الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أكثر من مدة برنامج التدريب.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

ثانياً: يجوز للمنشأة أن تنهي تأهيل أو تدريب العامل، مع إلزامه بدفع تكاليف التدريب التي تحملتها المنشأة أو بنسبة منها وذلك في الحالات التالية:

١- إذا قرر العامل إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.

٢- إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (٦) منها اثناء فترة التدريب أو التأهيل.

٣- إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

ثالثاً: يجوز للمنشأة إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها المنشأة أو بنسبة منها إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل قبل انتهاء مدة العمل التي اشترطتها عليه المنشأة بعد انتهاء التدريب أو التأهيل.

المادة (٢١)

تقوم الشركة بتدريب عمالها السعوديين وإعدادهم مهنياً للحلول محل غير السعوديين ويتم قيد من تم إحلالهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل المعد لهذا الغرض.

المادة (٢٢)

يتم تدريب العمال السعوديين تدريباً دورياً وفنياً وفق البرامج التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم بنسبة ١٢% على الأقل من المجموع الكلي للعاملين متى بلغ عددهم خمسين عاملاً فأكثر.

المادة (٢٣)

يستمر صرف أجر العامل طوال مدة التدريب.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

الأجور

المادة (٢٤)

يوظف العمال على وظائف ذات أسماء ومواصفات معينة ويحصل العامل على الأجر المتفق عليه في عقد العمل.

المادة (٢٥)

مع مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور: تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها، وتودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة وفقاً للأحكام التالية:

١- العامل ذو الأجر الشهري يصرف أجره في نهاية الشهر.

٢- العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره في نهاية الأسبوع.

٣- العامل الذي تنهي المنشأة خدمته يدفع أجره وكافة مستحقاته خلال ٧ أيام من تاريخ آخر يوم عمل بعد خصم كافة ما عليه من التزامات تجاه الشركة.

٤- العامل الذي يترك الشركة من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خلال ١٤ يوم من تاريخ ترك العمل.

٥- أجور الساعات الإضافية تدفع في ميعاد أقصاه ثلاثة أيام من نهاية الشهر الذي تم فيه التشغيل الإضافي ما لم يتم دفعها مع الأجر العادي للعمل.

المادة (٢٦)

تدفع أجور الساعات الإضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف.

المادة (٢٧)

إذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق.

المادة (٢٨)

يوقع العامل عند استلام أي مبلغ يستحق عدا الأجر الشهري على الإيصال المعد لهذا الغرض.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٢٩)

للعامل أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي موقع منه ومصدق عليه من قبل المدير العام.

الحسميات

المادة (٣٠)

يحق للمنشأة الحسم من أجور العامل، في الحالات التالية:

١- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط الا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ١٠٪ من أجره.

٢- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.

٣- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

٤- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي ميزة أخرى.

٥- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.

٦- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

تقرير الأداء

المادة (٣١)

تعد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية، مرة كل سنة على الأقل لجميع العاملين وفقاً للنماذج التي تضعها لذلك، على أن تتضمن العناصر التالية:

١- المقدرة على العمل ودرجة إتقانه (الكفاءة).

٢- سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٤- المواظبة

٥- مدى تقيد العامل بتعليمات الشركة.

٦- الخبرة.

المادة (٣٢)

يقيم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة: على أن يتبع في ذلك مقياس من خمسة مستويات.

المادة (٣٣)

يعد التقرير بمعرفة المدير المباشر للعامل، على أن يعتمد من (صاحب الصلاحية)، ويخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق للعمل أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

العلاوات

المادة (٣٤)

١- يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناء على ضوء المركز المالي للمنشأة، وفي حالة إقرارها توزع على العمال الذين تتوافر فيهم شروط استحقاقها بنسب متفاوتة على ضوء التقارير الدورية المعدة عنهم.

٢- يكون العامل مؤهلاً لاستحقاق العلاوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى متوسط على الأقل في النموذج الذي تضعه المنشأة، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ حصوله على العلاوات السابقة.

٣- يجوز للإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

الترقيات

المادة (٣٥)

تضع المنشأة سلمًا وظيفيًا لوظائفها تحدد فيه عدد، ومسميات الوظائف، وفقًا لما جاء في دليل التصنيف، والتوصيف المهني السعودي، ودرجة كل وظيفة، وشروط شغلها وبداية أجرها فيه، ويكون العامل مؤهلًا للترقية الى وظيفة أعلى متى توافرت الشروط التالية:

١- وجود الوظيفة الشاغرة الأعلى.

٢- توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية اليها.

٣- حصوله على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري

٤- موافقة صاحب الصلاحية.

٥- يجوز لإدارة المنشأة، منح العامل ترقية استثنائية وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

المادة (٣٦)

إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل؛ فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي:

١- ترشيح صاحب الصلاحية.

٢- الحاصل على تقدير أعلى.

٣- الحاصل على شهادات علمية أعلى، أو دورات تدريبية أكثر

٤- الأكثر خبرة عملية بمجال عمل المنشأة

٥- الأقدمية في العمل بالمنشأة.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

الانتداب

المادة (٣٧)

إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله تلتزم المنشأة بما يلي:

١- تؤمن للعامل وسائل التنقل اللازمة، مالم يتم صرف مقابل لها بموافقته

٢- يصرف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها السكن، والطعام، وما إلى ذلك، مالم تؤمنها له المنشأة.

٣- قيمة البدل اليومي للانتداب حسب درجة العامل.

ويجب أن تحدد تلك الالتزامات في قرار الانتداب؛ وفقًا للفئات، والضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن، ويكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقر عمله الى وقت عودته؛ وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة.

المزايا والبدلات

المادة (٣٨)

تلتزم المنشأة بمنح العاملين المزايا والبدلات المنصوص عليها في عقد العمل، وكذلك التي تمنح للعاملين بموجب نظام العمل او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذًا له.

أيام وساعات العمل

المادة (٣٩)

١- تكون عدد أيام العمل ٦ أيام في الأسبوع، ويكون يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، ويجوز للمنشأة بموافقة مكتب العمل المختص أن تستبدل بهذا اليوم أحد أيام الأسبوع مع تمكين العمال من أداء واجباتهم الدينية في أوقاتها وبعد إبلاغ مكتب العمل المختص، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

٢- إجمالي عدد الساعات اليومية للعمل ٨ ساعات يومياً أو ٤٨ ساعة في الأسبوع حسب ما تقرره الشركة وتخفض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك للعاملين المسلمين لتكون ٦ ساعات يومياً أو ٣٦ ساعة في الأسبوع.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٢- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

٣- يكون حضور العمال إلى أماكن عملهم وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق جداول الدوام التي يتعين إعلانها بوضعها في أماكن بارزة بمواقع ومقرات العمل ويجب أن تتضمن هذي الجداول موعد بدء ساعات العمل وانتهائها وإذا كان العمل يتم عن طريق المناوبات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعات عمل كل مناوبة.

٤- يراعى في جداول الدوام أن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، على ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

المادة (٤٠)

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

العمل الإضافي

المادة (٤١)

يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العمل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٤٢)

١- في حال تكليف العامل بالعمل الإضافي؛ تم ذلك بموجب تكليف كتابي موجه له تصدره الجهة المسؤولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل، وعدد الأيام اللازمة لذلك؛ وفق ما نصت عليه (السادسة بعد المئة) من نظام العمل، وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي وذلك عن طريق وسائل التواصل بالشركة.

٢- تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا إضافيًا يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

التفتيش الإداري

المادة (٤٣)

يكون دخول العمال الى مواقع عملهم، وانصرافهم منه من الأماكن المخصصة لذلك، وعلى العمال الامتثال (للتفتيش الإداري) متى طلب منهم ذلك.

المادة (٤٤)

يجوز للمنشأة أن تلزم العامل بأن يثبت حضوره وانصرافه بإحدى الوسائل المعدة لهذا الغرض.

الإجازات

المادة (٤٥)

١- يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرون يومًا، تزاد الى مدة لا تقل عن ثلاثون يومًا، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من اجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل، ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الاجازة السنوية أكثر من ذلك.

٢- تحدد الشركة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك ويكون قرار الشركة في ذلك نهائياً، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

٣- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز التنازل عنها او ان يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ويجوز له بموافقة الشركة تأجيل إجازته السنوية إلى السنة التالية فقط.

المادة (٤٦)

يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٤٧)

تدفع الشركة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه.

المادة (٤٨)

يستحق العامل أجره عن الأيام المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته فيها كما يستحق أجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات.

المادة (٤٩)

يجوز للشركة بموافقة العامل استدعاؤه من إجازته السنوية متى اقتضت ظروف العمل ذلك على أن تتحمل الشركة في هذي الحالة نفقات سفر العامل وأفراد أسرته الذين رافقوه ممن يعولهم شرعاً من الجهة التي يقضي فيها إجازته إلى مقر عمله ونفقات إعادتهم إلى تلك الجهة لقضاء المدة المتبقية من الإجازة بعد انتهاء المهمة التي استدعي من أجلها متى رغب العامل بذلك.

المادة (٥٠)

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات وفق ما يلي:

١- أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.
٢- أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
٣- يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٤- يوم واحد بمناسبة يوم التأسيس (٢٢ فبراير) وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل.

٥- إذا صادف أحد أيام الإجازات يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخر.

المادة (٥١)

يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات الآتية:

أ- خمسة أيام عند زواجه.

ب-ثلاثة أيام في حال ولادة مولود له.

ت-سبعة أيام في حال وفاة زوجته.

ث-خمسة أيام حال وفاة أحد أصوله أو فروعه.

ج-يوم واحد في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الثانية.

ح-أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة: ولها الحق في تمديدها دون أجر أن كانت حاملا حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع هذا الحمل.

خ- خمسة عشر يوما في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة.

وللشركة الحق في طلب الوثائق التي تؤكد ذلك.

المادة (٥٢)

يجوز للعامل بموافقة الشركة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (٥٣)

تمنح الشركة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها ستة أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك كل خمس سنوات وللشركة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل لها.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٥٤)

١. للعامل – إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. اما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يودِ الامتحان، مع عدم الاخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًا.

٢. إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من اجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

٣. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل.

٤. لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.

المادة (٥٥)

لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواءً كان ذلك بأجر أو بدون أجر، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للشركة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته له لقاء ذلك.

المادة (٥٦)

يستحق العامل – الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها – اجازات مرضية خلال السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية سواء أكانت هذه الاجازات متصلة أو متقطعة وذلك على النحو التالي:

١- الثلاثون يومًا الأولى بأجر كامل

٢- الستون يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر

٣- الثلاثون يومًا التي تلي ذلك، بدون أجر وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

الوقاية والسلامة

المادة (٥٧)

سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ الشركة التدابير الآتية:

١- الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها.
٢- حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها.
٣- تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ.
٤- إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات.
٥- توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال.
٦- توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب.
٧- تدريب العاملين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة.

المادة (٥٨)

تعين المنشأة في كل مواقع العمل مسؤولاً يختص بالآتي:

١- تنمية الوعي الوقائي لدى العمال.
٢- التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة.
٣- معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها.
٤- مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة.

مستويات الإسعاف الطبي

المادة (٥٩)

١- تؤمن المنشأة في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عاملاً خزانة للإسعافات الطبية تحتوى على كميات كافية من الأدوية والأربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة (١٤٢) من نظام العمل ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال المصابين.
٢- تعد المنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عاملاً غرفة للإسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال تحت إشراف طبيب.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

الرعاية الطبية

المادة (٦٠)

تقوم المنشأة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحياً، وفقاً لما يقرره نظام التأمين الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية، كما تقوم بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى الشركة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لما يقرره نظامها.

المادة (٦١)

١- تعهد الشركة إلى طبيب أو أكثر لفحص عمالها المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية المنصوص عليها في التأمينات الاجتماعية فحصاً شاملاً كل سنة على الأقل.
٢- توفر الشركة لعمالها العناية الصحية والوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي تقررها الشركة مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

المادة (٦٢)

يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية والعمليات التجميلية وما في حكمها.

إصابات العمل والأمراض المهنية

مادة (٦٣)

على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.

مادة (٦٤)

على الطبيب المختص بعلاج العمال أن يبادر بإبلاغ الإدارة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور أي مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

مادة (٦٥)

تقوم المنشأة بالاشتراك عن جميع العاملين في فروع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية.

مادة (٦٦)

يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية ونظام التأمينات الاجتماعية.

أحكام خاصة بالمرأة

المادة (٦٧)

١- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

٢- يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.

٣- للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

المادة (٦٨)

يحق للمرأة العاملة في المنشاة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة، أو فترات استراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ الوضع، ولا يترتب على ذلك تخفيض الأجر، ويجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة، أو فترات تلك الاستراحة وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل وتحدد فترة أو فترات الرضاعة على ضوء ذلك بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

واجبات وضوابط العمل

مادة (٦٩)

تلتزم الشركة بما يلي:

١- معاملة عمالها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.

٢- أن تعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذي اللائحة دون المساس بالأجر.

٣- أن تسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهنة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

٤- أن تدفع للعامل أجره في الزمن والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف في الشركة مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الخاصة بذلك.

٥- إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

٦- على الشركة أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محضورة شرعاً أو نظاماً إلى أماكن العمل، ومن وجدت لديه تطبق بحقة العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالإضافة إلى العقوبات الشرعية والجزاءات الإدارية الرادعة المنصوص عليها في أحكام المخالفات والجزاءات.

مادة (٧٠)

يلتزم العامل بالآتي:

١- التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٢- المحافظة على مواعيد العمل.

٣- إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته.

٤- العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الشركة.

٥- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء الشركة.

٦- المحافظة على الأسرار الصناعية والتجارية والإدارية للشركة التي تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته.

٧- الامتناع عن استغلال عمله بالشركة بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة الشركة.

٨- إخطار الشركة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو محل إقامته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.

٩- التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد.

١٠- عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير منسوبي الشركة أو عملائها.

١١- عدم استعمال أدوات الشركة ومعداتها في الأغراض الخاصة.

الخدمات الاجتماعية

المادة (٧١)

تلتزم المنشاة بتقديم الخدمات الاجتماعية التالية:

١- اعداد مكان لأداء الصلاة.

٢- اعداد مكان لتناول الطعام.

٣- توفر المنشأة المتطلبات، والخدمات، والمرافق التيسيرية الضرورية للعمال من ذوي الإعاقة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بحسب الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٧٢)

يتم صرف أجر الشهر الذي توفي فيه العامل لورثته كاملاً.

ضوابط سلوكيات العمل

المادة (٧٣)

يجب على كل منشاة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً وفق الضوابط التالية:

١- ألا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

٢- أن يكون بمظهر مهني لائق يتناسب مع مهام العامل في مكان العمل.

٣- أن يكون محتشماً وغير شفاف.

٤- وضع العقوبات المترتبة على مخالفة الاشتراطات.

٥- اعلان تلك الاشتراطات على حده في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم بها.

٦- على جميع العاملين بالمنشأة الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية، والأعراف الاجتماعية المرعية في التعامل مع الآخرين.

٧- يمنع على جميع العاملين الخلوة مع الجنس الآخر وعلى المنشأة أن تتخذ كل التدابير التي تمنع الخلوة بين الجنسين داخل المنشأة.

٨- على جميع العاملين الامتناع عن القيام بأي شكل من الاشكال، أو الإساءة الجسدية، أو القولية، أو الإيحائية، أو باتخاذ أي موقف يخدش الحياء أو ينال من الكرامة أو السمعة أو الحرية أو يقصد منه استدراج أو اجبار أي شخص إلى علاقة غير مشروعة، حتى لو كان على سبيل المزاح وذلك عند التواصل المباشر، أو بأي وسيلة تواصل أخرى وللمنشأة أن تتخذ كل الترتيبات والإجراءات الضرورية واللازمة لتبليغ جميع العاملين بذلك.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٧٤)

١- يعتبر من قبيل الايذاء، جميع ممارسات الإساءة الإيجابية أو السلبية وجميع أشكال الاستغلال، أو الابتزاز، أو الاغراء، أو التهديد سواء أكانت جسدية أو نفسية أو جنسية: والتي تقع في مكان العمل من قبل صاحب العمل على العامل، أو من قبل العامل على صاحب العمل، أو من قبل عامل على آخر، أو على شخص موجود في مكان العمل وتعتبر المساعدة، والتستر على ذلك في حكم الايذاء.

٢- يعتبر من قبيل الايذاء المقصود في الفترة السابقة، ما يقع باستخدام أية وسيلة من وسائل الاتصال سواء بالقول، أو الكتابة، أو الإشارة، أو الإيحاء، أو الرسم، أو باستخدام الهاتف، أو بالوسائل الالكترونية الأخرى، أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك.

المادة (٧٥)

١- مع عدم الإخلال بحق من وقع عليه الايذاء في مكان العمل مع الالتجاء الى الجهات الحكومية المختصة، يحق له التقدم بشكواه للمنشأة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من وقوع الإيذاء عليه، ويجوز لكل من شاهد أو اطلع على واقعة إيذاء، التقدم ببلاغ المنشأة بذلك: أما إذا كان الايذاء قد وقع من قبل صاحب المنشأة، أو من أعلى سلطة فيها، فيكون التقدم بالشكوى للجهة الحكومية المختصة.

٢- على المنشأة عند تقديم شكوى أو بلاغ، تشكيل لجنة بقرار من المسؤول المختص، تكون مهمتها التحقيق في حالات الإيذاء، والاطلاع على الأدلة، والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على من تثبت إدانته، وذلك في خلال خمسة أيام عمل من تلقيها الشكوى، أو البلاغ.

المادة (٧٦)

١- مع مراعاة مبدأ السرية تستمع اللجنة لجميع الأطراف، والشهود، وتدون كل ما يجري في محاضر، وتوقع من الأطراف والشهود على أقوالهم، ثم توقع من أعضاء اللجنة في نهاية كل صفحة.
٢- للجنة حق استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من العاملين، والاستماع إلى أقواله، وعلى من تم استدعاؤه المثول أمام اللجنة؛ حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية.
٣- يجوز للجنة أن ترفع توصية لإدارة المنشأة بالتفريق بين الشاكي، والمشكو في حقه أثناء فترة التحقيق.
٤- في حال ثبوت واقعة الإيذاء بأي طريقة من طرق الإثبات المعتبرة: توصي اللجنة بالأغلبية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على المعتدي.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٥- إذا كان الاعتداء يشكل جريمة جنائية، وجب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام: لتبليغ الجهات الحكومية المختصة بذلك.

٦- في حال عدم ثبوت واقعة الايذاء توصي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على المبلغ: إذا تبين لها أن الشكوى، أو البلاغ كيدي.

٧- لا يمنع الجزاء التأديبي الموقع من قبل المنشأة على المعتدي، ومن حق المعتدى عليه اللجوء للجهات الحكومية المختصة.

٨- لا يمنع توقيع عقوبة شرعية، أو نظامية أخرى على المعتدي من توقيع المنشأة جزاء تأديبيا عليه.

المكافآت

مادة (٧٧)

تمنح المكافآت للعمال الذين يثبتون نشاطاً وإخلاصاً وكفاءةً بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو الذين يؤدون أعمالاً استثنائية إضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية أو الذين يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر بحق الشركة أو أعمالها.

مادة (٧٨)

تعتبر تقارير الأداء المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أساساً يستند عليه في منح المكافأة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (٧٩)

تصنيف المكافآت إلى فئتين:

أولاً: المكافآت المعنوية كالآتي:

١- شهادات الشكر والتقدير.

٢- منح إجازة إضافية.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

ثانياً: لمكافآت المادية وتتضمن:

١- العلاوات والترقيات الاستثنائية.
٢- مكافآت العمل الاستثنائي.
٣- المكافآت الإضافية حسب ما تقرره وتراه إدارة الشركة.

مادة (٨٠)

تمنح المكافآت بقرار من صاحب الصلاحية أو من ينوب عنه في ذلك.

المخالفات والجزاءات

المادة (٨١)

المخالفة: هي ارتكاب العامل فعلاً من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزءً لا يتجزأ منها. الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هي:

١- التنبيه: وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً.
٢- الإنذار الكتابي: وهو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضحا به نوع المخالفة التي ارتكبها، مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء أشد، في حالة استمرار المخالفة، أو العودة إلى مثلها مستقبلا.
٣- غرامة مالية: وهي خصم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي، أو الخصم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى.
٤- الإيقاف عن العمل بدون أجر: وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة، مع حرمانه من اجره خلال هذه الفترة، على ألا تتجاوز فترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.
٥- الحرمان من الترقية أو العلاوة الدورية: وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو الحصول عليها.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٦- الفصل من الخدمة مع المكافأة: وهو فصل العامل بناء على سبب مشروع: لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.

٧- الفصل من الخدمة بدون المكافأة: وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة، أو إشعار، أو تعويض: لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الثمانون) من نظام العمل. ويجب على أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله.

المادة (٨٢)

كل عامل يرتكب أي من المخالفات الواردة في جدول المخالفات، والجزاءات الملحق بهذه اللائحة - يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها.

المادة (٨٣)

تكون صلاحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، من قبل صاحب الصلاحية بالمنشاة أو من يفوضه؛ ويجوز له استبدال الجزاء المقرر لأية مخالفة بجزاء أخف.

المادة (٨٤)

في حال ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي مئة وثمانين يوما على سبق ارتكابها، فإنه لا يعتبر عائدا، وتعد مخالفة، وكأنها ارتكبت للمرة الأولى.

المادة (٨٥)

عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد، يكتفي بتوقيع الجزاء الأشد من بين الجزاءات المقررة في هذه اللائحة.

المادة (٨٦)

لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام، ولا أن يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاء للغرامات التي توقع عليه.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٨٧)

لا توقع المنشاة أيا من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم واحد، إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة اليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص.

المادة (٨٨)

لا يجوز للمنشاة توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله، أو بالمنشأة، أو بمديرها المسؤول، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (الثمانون) من نظام العمل.

المادة (٨٩)

لا يجوز مسائلة العامل تأديبيا عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ علم المنشأة، بمرتكبها دون أن تقوم باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.

المادة (٩٠)

لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل، إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوما.

المادة (٩١)

تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة، بما أوقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سوف يتعرض له في حال تكرار المخالفة، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار، أو رفض التوقيع بالعلم، أو كان غائبا؛ يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المختار الثابت في ملف خدمته، أو بالبريد الإلكتروني الشخصي الثابت بعقد العمل، أو المعتمد لدى المنشأة أو عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب)، ويترتب على التبليغ بأي من هذه الوسائل جميع الآثار القانونية.

المادة (٩٢)

يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها، وتاريخ وقوعها، والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

مادة (٩٣)

تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص: وفق أحكام المادة (الثالثة والسبعون) من نظام العمل، ويكون التصرف فيها بما يعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصرف في الغرامات بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مادة (٩٤)

لا تخل أحكام المادة السابقة بحق الشركة في فسخ عقد العمل وفقاً لأحكام المادة (٧٥ و٨٠) من نظام العمل.

انتهاء خدمة العامل

المادة (٩٥)

تنتهي خدمة العامل في الحالات التالية:

١- انتهاء مدة العقد المحددة.
٢- استقالة العامل.
٣- انتهاء العقد لأحد الأسباب الواردة في المادة (٧٤) من نظام العمل.
٤- فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادة (٨٠) من نظام العمل.
٥- ترك العامل العمل لأحد الحالات الواردة في المادة (٨١) من نظام العمل.
٦- عجز العامل كلياً عن أداء العمل ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.
٧- وفاة العامل.
٨- إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة العامل الغير سعودي أو عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد.
٩- بلوغ العامل سن الستين بالنسبة للعمال والعاملات ما لم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما بعد هذا السن.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

المادة (٩٦)

في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل فسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى الطرف الآخر ويراعى في الإخطار ما يلي:

١- أن يكون الإخطار كتابياً.
٢- أن يتم تسليم الإخطار في مقر العمل ويوقع الطرف المرسل إليه الإخطار مع توضيح تاريخ الاستلام.
٣- إذا امتنع الطرف الموجه إليه الإخطار عن الاستلام أو رفض التوقيع يرسل إليه الإخطار بخطاب مسجل على عنوانه أو بريده الالكتروني أو عنوانه البريدي الموجود في ملفه لدى الشركة.

مادة (٩٧)

تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناءً على طلبه وثائقه الخاصة المودعة بملف خدمته، كما تعطي الشركة العامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة (٦٤) من نظام العمل وذلك دون أي مقابل.

التظلم

المادة (٩٨)

مع عدم الاخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية، أو القضائية المختصة، أو الهيئات؛ يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف، أو إجراء، أو جزاء يتخذ في حقه من قبلها، ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف، أو الاجراء المتظلم منه، ولا يضار العامل من تقديمه تظلمه، ويخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه، في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

أحكام ختامية

مادة (٩٩)

تعد الشركة تصنيفاً للعمال بحسب مكانتهم المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.

المادة (١٠٠)

تنفذ أحكام هذه اللائحة في حق الشركة اعتبارا من تاريخ ابلاغها باعتمادها على أن تسري في حق العامل اعتبارا من اليوم التالي لإعلانها.

مادة (١٠١)

يتم إعلان اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بالقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة.

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

جدول الجزاءات والمخالفات

أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة، هي نسبة من الأجر اليومي)			
		أول مره	ثاني مره	ثالث مره	رابع مره
١	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٥) دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	إنذار كتابي	٥٪	١٠٪	٢٠٪
٢	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٥) دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	إنذار كتابي	١٥٪	٢٥٪	٥٠٪
٣	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (١٥) دقيقة لغاية (٣٠) دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	١٠٪	١٥٪	٢٥٪	٥٠٪
٤	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (١٥) دقيقة لغاية (٣٠) دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	٢٥٪	٥٠٪	٧٥٪	يوم
٥	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (٣٠) دقيقة لغاية (٦٠) دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	٢٥٪	٥٠٪	٧٥٪	يوم

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٦	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (٣٠) دقيقة لغاية (٦٠) دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين	٣٠٪	٥٠٪	يوم	يومان
		بالإضافة إلى حسم أجر دقائق التأخير			
٧	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد على ساعة دون عذر، أو عذر مقبول؛ سواءً ترتب، او لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	إنذار كتابي	يوم	يومان	ثلاثة أيام
		بالإضافة إلى حسم أجر ساعات التأخير			
٨	ترك العمل، أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن، أو عذر مقبول بما لا يتجاوز(١٥) دقيقة	إنذار كتابي	١٠٪	٢٠٪	يوم
		بالإضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل			
٩	ترك العمل، أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن، أو عذر مقبول بما يتجاوز(١٥) دقيقة	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪	يوم
		بالإضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل			
١٠	البقاء في أماكن العمل، أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق	إنذار كتابي	١٠٪	٢٠٪	يوم
١١	الغياب دون اذن كتابي، أو عذر مقبول لمدة يوم، خلال السنة العقدية الواحدة.	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمره واحده
١٢	الغياب المتصل دون اذن كتابي، أو عذر مقبول من يومين إلى ستة أيام، خلال السنة العقدية الواحدة	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمره واحده
		بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب			

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

١٣	الغياب المتصل دون إذن كتابي، أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام، خلال السنة العقدية الواحدة	أربعة أيام	خمسة أيام	الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمره واحده	فصل من الخدمة مع المكافأة؛ إذا لم يتجاوز مجموع الغياب (٣٠) يوم.
		بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب			
١٤	الغياب المتصل دون اذن كتابي، أو عذر مقبول من أحد عشر يوماً إلى أربعة عشر يوماء خلال السنة العقدية الواحدة	خمسة أيام	الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمره واحده، مع توجيه إنذار بالفصل طبقاً للمادة (الثمانون) من نظام العمل	فصل من الخدمة طبقاً للمادة (الثمانون) من نظام العمل	–
		بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب			
١٥	الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة، خلال السنة العقدية الواحدة	الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل			
١٦	الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة	الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين يوماً، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل			

ثانياً: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل:

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة، هي نسبة من الأجر اليومي)			
		أول مره	ثاني مره	ثالث مره	رابع مره
١	التواجد دون مبرر في غير مكان العمل المخصص للعامل أثناء وقت الدوام	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪	يوم
٢	استقبال زائرين في غير أمور عمل المنشأة في أماكن العمل، دون إذن من الإدارة	إنذار كتابي	١٠٪	١٥٪	٢٥٪
٣	استعمال آلات، ومعدات، وأدوات المنشأة لأغراض خاصة، دون إذن	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪
٤	تدخل العامل، دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه، أو لم يعهد به إليه	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
٥	الخروج، أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك	إنذار كتابي	١٠٪	١٥٪	٢٥٪
٦	الاهمال في تنظيف الآلات، وصيانتها، أو عدم العناية بها، أو عدم التبليغ عما بها من خلل	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
٧	عدم وضع أدوات الإصلاح، والصيانة، واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها، بعد الانتهاء من العمل	إنذار كتابي	٢٥٪	٥٠٪	يوم

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٨	تمزيق، أو إتلاف إعلانات، أو بلاغات إدارة المنشأة	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
٩	الإهمال في العهد التي بحوزته، مثال: (سيارات، آلات، أجهزة، معدات، أدوات، ..... الخ)	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
١٠	الأكل في مكان العمل، أو غير المكان المعد له، او في غير أوقات الراحة	إنذار كتابي	١٠٪	١٥٪	٢٥٪
١١	النوم أثناء العمل	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪
١٢	النوم في الحالات التي تستدعي يقظة مستمرة	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
١٣	التسكع، أو وجود العامل في غير مكان عمله، اثناء ساعات العمل	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪	يوم
١٤	التلاعب في إثبات الحضور، والانصراف	يوم	يومان	الحرمان من الترقيات أو العلاوات لمرة واحدة	فصل من الخدمة مع المكافأة
١٥	عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل، والمعلقة في مكان ظاهر	٢٥٪	٥٠٪	يوم	يومان

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

١٦	التحريض على مخالفة الأوامر، والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
١٧	التدخين في الأماكن المحظورة، والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال، والمنشأة	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
١٨	الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال، أو سلامتهم، أو في المواد، أو الأدوات، والأجهزة	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة

ثالثاً: مخالفات تتعلق بسلوك العامل:

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة، هي نسبة من الأجر اليومي)			
		أول مره	ثاني مره	ثالث مره	رابع مره
١	التشاجر مع الزملاء، أو مع الغير، أو إحداث مشاغبات في مكان العمل	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
٢	التمارض أو ادعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل، أو بسببه	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
٣	الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة، أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

٤	مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأماكن العمل	٥٠٪	يوم	يومان	خمسة أيام
٥	الكتابة على جدران المنشأة، أو لصق إعلانات عليها	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪
٦	رفض التفتيش الإداري عند الانصراف	٢٥٪	٥٠٪	يوم	يومان
٧	عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
٨	الامتناع عن ارتداء الملابس، والاجهزة المقررة للوقاية والسلامة.	إنذار كتابي	يوم	يومان	خمسة أيام
٩	تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
١٠	الإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً، أو فعلاً	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
١١	الاعتداء على زملاء العمل بالقول، أو الاشارة، أو باستعمال وسائل الاتصال الالكترونية بالشتم، أو التحقير	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل مع المكافأة
١٢	الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو على غيرهم بطريقة إباحية	فصل بدون مكافأة، أو إشعار، أو تعويض بموجب المادة (الثمانون)			

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165

١٣	الاعتداء الجسدي، أو القولي أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسئول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل، أو بسببه	فصل بدون مكافأة، أو إشعار، أو تعويض بموجب المادة (الثمانون)			
١٤	تقديم بلاغ، أو شكوى كيدية	ثلاثة أيام	خمسة ايام	فصل مع المكافأة	–
١٥	عدم الامتثال لطلب لجنة التحقيق بالحضور، أو الإدلاء بالأقوال، أو الشهادة	يومان	ثلاثة أيام	خمسة ايام	فصل مع المكافأة
١٦	عدم التقيد بالزي الرسمي المعتمد بالمنشأة	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام

شركة راية للمحاماة
RAYAH LAW FIRM
C.R 4030416165